

MEDIO DE CONTROL

DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA EN EL SERVICIO

Muerte Violenta en Establecimiento carcelario

Señores:
Honorables Magistrados
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE.....
E.S.D.

....., mayor de edad, con domicilio en la ciudad de
identificado con la cédula de ciudadanía No. de, abogado
titulado, portador de la tarjeta profesional No. del Consejo
Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado especial
de la Señora....., quien además me ha otorgado poder en
representación de sus menores hijos y, según mandato
adjunto, ante ustedes, con todo respeto presento **Medio de Control de
Reparación Directa por Falla en el servicio**, contra La NACIÓN
COLOMBIANA-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO-
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC,
representado por el Ministro de Justicia Doctor, o por
quien lo reemplace o haga sus veces, para que, previos los trámites de
que trata los Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CODIGO DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), con citación e intervención del
señor agente del ministerio público, se sirvan hacer en sentencia de
mérito, las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES

- 1°. La Nación Colombiana- Ministerio de Justicia y del Derecho- es
administrativamente responsable por Fallas de Servicio de la
muerte violenta dentro de la
Cárcel..... de(q.e.p.d.)
ocurrida el día en las hora de la mañana, como
consecuencia de una cuchillada que recibió en el abdomen por un
sujeto desconocido que se encontraba en el centro carcelario y que
aprovecho el estado de indefensión e inferioridad del occiso.
- 2°. Como consecuencia de la anterior declaración condénese a la
Nación Colombiana – Ministerio de Justicia y del Derecho a pagar

a título de indemnización de perjuicios morales subjetivos, las sumas de dinero que equivalgan en la fecha de esta sentencia, según certificado del Banco de la República, a las siguientes cantidades de gramos oro: Señora _____, madre del Señor _____ (q.e.p.d.), la cantidad de _____ (_____) o lo que resulte probado en el proceso.

- 3°. Condénese a la Nación Colombiana- Ministerio de Justicia y del Derecho a pagar a título de indemnización de daños y perjuicios patrimoniales (Lucro cesante y daño emergente) a la Señora _____ en cuantía que se demuestre en el proceso y actualizándolos o compensándolos con el índice de desvalorización que sufra la moneda, entre el día de la muerte del Señor _____ (q.e.p.d.) y la fecha de pago, dividiendo la indemnización en debida y consolidada y futura y aplicando las formulas de la matemática financiera.
- 4°. El fallo se comunicará al Señor Procurador Delegado para el Ministerio de Justicia y del Derecho.
- 5°. La Nación Colombiana – Ministerio de Justicia y del Derecho dará cumplimiento al fallo dentro del término establecido en el NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

HECHOS Y OMISIONES

- 1°. El Señor _____ (q.e.p.d.), se encontraba privado de su libertad en la Cárcel _____, por la Fiscalía especializada delegada ante los Jueces del Circuito _____, punible _____, proceso N _____.
- 2°. El día nueve (9) de noviembre del año _____ en las horas de la mañana, El Señor _____ (q.e.p.d.), en el patio en el que se encontraba recluso fue asesinado con arma blanca por un sujeto desconocido que se encontraba en dicho lugar.
- 3°. El levantamiento del cadáver del Señor _____ (q.e.p.d.), fue practicado por el Fiscal _____ Delegada ante los Jueces Penales del Circuito.

- 4°. La Forma irregular en que ha cumplido sus funciones la Guardia de la Cárcel _____ bajo la subordinación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, ya que una de sus funciones principales y fundamentales es proteger y velar por la Vida e integridad física de la población carcelaria dentro del centro de reclusión mientras estos están privados de su libertad.
- 5°. Estos hechos irregulares que se presentan a diario son ampliamente conocidos por los habitantes de la Nación Colombiana a través de la prensa hablada y escrita.
- 6°. El Señor _____ (q.e.p.d.), era una persona joven de a penas 31 años de edad y excelente miembro de familia.
- 7°. El Señor _____ (q.e.p.d.), antes de ser recluido en la Cárcel _____, se desempeñaba en oficios varios como trabajador y devengaba un salario promedio mensual de _____ PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ _____), con los cuales sostenía a su Señora Madre _____.
- 8°. La Señora _____ es víctima de una pena tremenda, ya que su hijo fallecido era un hombre hogareño y que velaba por su salud, mantenimiento y seguridad. Mi representada no estaba ni está afiliada a ningún centro asistencial, ni goza de ninguna clase de protección social por parte del Estado.
- 9°. La carencia de la ayuda monetaria que recibía la Señora _____ de su hijo aunada a la pena moral, la ha postrado en estado lamentable de abandono, de enfermedad y desolación.
- 10°. El Señor _____ (q.e.p.d.), había nacido el día _____ (_____) en la Ciudad de _____, o sea que al momento de fallecer contaba con TREINTA Y UN (31) años de edad y teniendo en cuenta las tablas de vida probable certificados por la Superintendencia Bancaria según resolución 0497 del 20 de mayo de 1.997, le quedaba un promedio de vida o supervivencia

de _____ años de edad o sea hasta el año _____-

11°. La _____ Señora _____ madre de _____ (q.e.p.d.) nació en la ciudad de _____ el _____, quien a la muerte de su hijo contaba con la edad de _____ años de edad y hubiera podido seguir recibiendo su protección económica y apoyo moral hasta el año _____ (Vida probable de la madre).

12°. Los perjuicios patrimoniales y el correspondiente lucro cesante y daño emergente para su Señora Madre, se dividirá en indemnización futura, desde esta última fecha hasta el año _____ que es la vida probable de su _____.

13°. La _____ muerte Violenta de _____ (q.e.p.d.), ocasionó perjuicios morales (PETITUM DOLORIS) a su Señora Madre, consistente en la pena moral, el afligimiento que produce la desaparición de su hijo, estandarte de la familia, segándole la vida en forma violenta dentro de un establecimiento del Estado, en estado de indefensión, perjuicios que tienen ligamen causal con la Falla en el Servicio de la Administración (Ministerio de Justicia y del Derecho -Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

La administración con su actitud pasiva y desproporcionada, carece de un concepto para proteger la vida y condiciones humanas de la población carcelaria, por los miembros del INPEC, violando ostensiblemente la siguiente normativa:

- Artículos 2, 11, 90 y 224 de la Constitución Política de Colombia.
- Régimen Penitenciario y Carcelario
- Decreto 2160 de 1992.
- Decreto 2157 de 1992.
- Decreto. 1242 de 1993.
- Decreto 407 de 1994.

- Artículos 2341,2344, 2347, 2349, 2352, 2356, 2358 del Código Civil y demás normas concordantes.
- Artículos 20, 21, 145, 259, 260 y demás normas concordantes del Decreto 2550 de 1.988.
- Ley 95 de 1.990 Artículo 1.
- Ley 65 de 1.993.

***Sustento de la Normativa violada:**

Preceptúan las disposiciones Constitucionales que me he permitido citar que las autoridades de la República y entes estatales adscritos o vinculados están instituidas para proteger a todos los Colombianos, en sus vida, honra y bienes, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares y que por tanto la administración es responsable de los daños causados a tales personas se originan por la omisión en sus funciones cuando estas se encuentran bajo su cuidado y custodia como en el caso que nos concierne.

En el presente caso no se podrá establecer ninguna forma de exoneración ya que la causa eficiente de la muerte del ciudadano _____(q.e.p.d.) fue producida por un sujeto desconocido con arma blanca en un establecimiento carcelario bajo el cuidado de la guardia del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario INPEC como establecimiento Público adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, sin que mediara ninguna justificación del hecho, toda vez que la víctima se encontraba privado de la libertad por ordenes de un Fiscal de la Nación.

La Falla del servicio de la Administración, la Nación Colombiana- Ministerio de Justicia y del Derecho- y que surge de los desproporcionados y gravísimos hechos que quedaron plasmados y concretados en la CAUSA PETENDI implica la mayor gravedad en razón a la forma violenta, desproporcionada, cruel, inmisericorde en que fue asesinado el indefenso ciudadano privado de su libertad _____(q.e.p.d.), en un establecimiento del Estado que velaba por su seguridad, dejando así a una madre sumida en el más grande dolor y la desprotección económica.

Por eso dice el artículo 2 de La Constitución Nacional que los poderes públicos se ejercen en los términos que ella señala. Norma que es símbolo del Derecho público Moderno: Principio de la Legalidad y el de la auto limitación del poder público por acción u omisión y el del Estado de

Derecho, cuya contra partida necesaria es la responsabilidad administrativa o jurídica del Estado.

También, la falla del servicio a que se ha hecho mención, la Administración (Ministerio de Justicia y del Derecho) violó la Ley 74 de 1.968, que ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en el sentido de que “El Derecho a la vida es inherente a la persona Humana” y en consecuencia el Estado debe protegerla para que “Nadie prive de la vida arbitrariamente”.

El daño por este hecho al omitirse el servicio, es inminente, cierto y determinante y se concreta y materializa en la muerte del ciudadano _____(q.e.p.d.), produciendo perjuicios morales y materiales a su madre.

La relación de causalidad por omisión, entre la falla de la administración y el daño es evidente, ya que de las pruebas podrá inferirse que es la Nación Colombiana-Ministerio de Justicia y del Derecho incurrió en **FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN** que ocasionó un daño que debe ser resarcido a mi poderdante.

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art. 140 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

Estando el ente estatal investido de potestad para regular y proteger la vida en sociedad, al no satisfacer ni cumplir cabalmente su obligación constitucional y causa lesión o daño determinado, como realmente aconteció en el presente caso, queda comprometida su responsabilidad pública, naciendo la obligación concomitante de reparar los perjuicios

ocasionados con el incumplimiento de los deberes fundamentales que le traza la norma supra legal.

PETICIÓN DE PRUEBAS

Objeto de las pruebas: El objeto de la prueba es demostrar los mismos hechos de la demanda. Con la evacuación de las diligencias que más adelante se señalarán, se requiere probar las afirmaciones fácticas de la demanda y el carácter cierto de ellas. La doctrina se ha encargado de manifestar que en el proceso contencioso-administrativo “el objeto de la prueba está constituido por los actos, los hechos y las operaciones administrativas que dentro del juicio deben verificarse o investigarse”

Para que se tengan como pedidas dentro del término de fijación en lista, comedidamente solicito se decreten, practiquen y tengan las siguientes:

1. Documentales

a) Las que se acompañan con la demanda, relacionadas en el acápite anexos, y las allegadas con posterioridad.

b) Que se oficie al jefe de archivo del Instituto de Medicina Legal(dirección), para que con destino al proceso se remita copia o fotocopia auténtica de la necropsia num. ..., o autopsia practicada al cadáver del señor, (en forma completa y legible).

c).....

d).....

2. Testimoniales:

Se sirva citar al Despacho, previa fijación de fecha y hora, a los señores.....y....., domiciliados en la ciudad de..... y residentes en..... (dirección), para que depongan sobre los hechos.

3. Las que el señor Juez Magistrado ponente considere procedentes para un mejor proveer.

COMPETENCIA Y CUANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el Numeral 6 del artículo 152 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), son ustedes competentes para conocer de este asunto, en primera instancia, por la naturaleza de la acción, por razón del territorio donde se produjo el hecho, y por la cuantía que se deriva, determinada de acuerdo al Art. 157 del NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011) y cuya estimación razonada es:

**A). CONCEPTOS POR
PERJUICIOS MATERIALES**

VALOR

1. Daño emergente:

- Gastos funerarios
- \$
- Lla entidad demandada deberá resarcir el valor que con la conducta imputada impidió se sirviera ésta, resultando, en consecuencia, un interés legítimo que permite calificar el perjuicio como cierto y directo. Tomando como base desde la fecha de ocurrencia del hecho hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia o fallo definitivo (aproximadamente..... meses).
-
-

Subtotal perjuicios daño emergente

- \$
- \$ _____
- \$

La anterior cantidad ha de actualizarse por causa de la depreciación de la moneda (o pérdida de poder adquisitivo); mediante la aplicación de la fórmula de las matemáticas financieras; desde [la fecha de acaecimiento

del hecho) y el período transcurrido hasta la fecha de ejecutoria del fallo definitivo que le ponga fin a la presente demanda, lo anterior se proyecta a la fecha así:

Fórmula a utilizar:

$$\text{Valor. Actual} = (\text{IPC. FINAL} / \text{IPC.INICIAL}) * \text{Capital}$$

2. Lucro cesante:

- Al no haber percibido el dinero oportunamente (en la cantidad sin actualizar), produce un interés moratorio que debe resarcirse por la entidad contratante desde [la fecha de acaecimiento del hecho)hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia (la tasa de interés será la fijada trimestralmente por la superfinanciera), lo anterior se proyecta a la fecha así:

.....
.....
.

- Indemnización futura (manifestación de lucro cesante por daño futuro):

De no haberse producido la muerte del señor , habría sobrevivido, de acuerdo con el promedio de vida que certifica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, hasta los sesenta y ocho (68) años de edad y velado durante ese lapso por la subsistencia, sin que nada le faltare a su mamá, pues ésta era una obligación que estaba cumpliendo y seguiría cumpliendo en virtud de su responsabilidad y consagración, resultando por tanto un interés directo que nos permite calificar el perjuicio inequívocamente como cierto.

(Establecida la edad del occiso y de la mamá para liquidar la indemnización, se toma la supervivencia menor). La mamá cuenta con..... (....) años de edad. Sobre la suma de \$.....mensuales.

RESUMEN DE CONCEPTOS POR PERJUICIOS MATERIALES

VALOR

- | | |
|--------------------------------|----|
| 1. Daño emergente actualizado: | \$ |
| 2. Lucro cesante: | \$ |
| 3. Indemnización futura | \$ |

Suma total de los Perjuicios

Materiales \$

**B). CONCEPTOS
POR PERJUICIOS MORALES VALOR**

1. Objetivados:

\$

•

2. Subjetivos:

• En.....

\$

**Suma total de los Perjuicios
Morales**

\$

**RESUMEN DE
PERJUICIOS VALOR**

1. Materiales:

\$

2. Morales:

\$

3. Indemnización futura

\$

Suma total de Indemnización

\$

NOTIFICACIONES

Entidad demandada, en.....

Demandante, en.....

Para los efectos del artículo 303 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), notifíquese al señor agente del ministerio público.

Apoderado, en.....

ANEXOS DE LA DEMANDA

Me permito allegar:

- 1) Poder legalmente conferido por los demandantes para actuar.
- 2) Registro civil de nacimiento del señor..... (occiso).
- 3) Certificado de defunción, de la Notaría..... del Círculo de ...
- 4) Acta de levantamiento del cadáver.
- 5) Certificado de necropsia núm..... , practicada al cadáver del señor...
- 6) Registro civil de nacimiento de : a) La Señora.....
- 7) Certificación del DANE sobre promedio de edad en Colombia.
- 8) Declaraciones extrajuicio de.....y.....
- 9) Recibos de gastos funerarios por valor de \$.....
- 10) Otros.....
- 11) copias en medio magnético y físico de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes, en este caso al _____, al Agente del Ministerio Público Delegado y a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

CC. No.....de.....
T.P No.....del C S J